

3-16-5/2-10-610/23

24.10.23

Respublikanın notariat ofislərinə

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 13.02.2019-cu il tarixli 3-N nömrəli qərarı ilə "Xüsusi notarius tərəfindən notariat hərəkətlərinin iş vaxtından sonra, istirahət və ya bayram günlərində aparılması Qaydası" təsdiq edilmişdir.

Vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi məqsədilə notariat ofisindən kənarda, habelə iş vaxtından sonra, istirahət və ya bayram günlərində notariat xidmətlərinə əlçatanlığın təmin edilməsi üçün daha aşağı ödənişlərin müəyyən edilməsi məqsədilə adıçəkilən Qaydaya 30.05.2023-cü il tarixdə dəyişikliklər edilmişdir.

Sözügedən Qaydanın 2.1.2-ci yarımbəndinə müvafiq olaraq xidmət dedikdə, notariat ofisində və ya ofisdən kənar iş vaxtından sonra, istirahət və ya bayram günlərində xüsusi notarius tərəfindən onun fəaliyyət göstərdiyi ərazi dairəsində, həmçinin səyyar notariat çantasından istifadə etməklə bilavasitə notariat hərəkətlərinin aparılması başa düşülür.

Xidmət üzrə ödənişin hesablanması qaydası adıçəkilən Qaydanın 5-ci hissəsi ilə müəyyən edilmişdir.

Həmin hissəyə əsasən xidmətə sərf edilən bir saatlıq əməyin dəyəri Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən notariusların cəminin əvvəlki il üzrə bir saatlıq orta gəlirlərinin (icbari ödənişlərin hesablanması üçün müəyyən edilən) Bakı şəhəri üzrə **0,3 mislinə**, Sumqayıt, Gəncə şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə **0,2 mislinə**, digər regionlar üzrə isə **0,15 mislinə** bərabərdir.

Qeyd olunur ki, ölkədə fəaliyyət göstərən notariusların cəminin əvvəlki il üzrə bir saatlıq orta gəlirləri barədə məlumat Ədliyyə sahəsində xidmətlər baş idarəsi tərəfindən hər ilin yanvar ayının 10-dək "Elektron notariat" informasiya sistemi vasitəsilə notariuslara göndərilir. Habelə yuxarıda göstərilən bölgələrə uyğun olaraq hesablanmış ödəniş məbləğlərini seçmək imkanı "Elektron notariat" informasiya sistemində yaradılmışdır.

Belə ki, "Elektron notariat" informasiya sistemində "Ofisdən kənar" qrafasında 2023-cü il üzrə xidmət haqları aşağıdakı kimi göstərilmişdir:

- Bakı şəhəri üzrə - **94,31 manat**;
- Sumqayıt və Gəncə şəhərləri, Abşeron rayonu üzrə - **62,88 manat**;
- digər regionlar üzrə - **47,16 manat**.

Eyni zamanda notariat hərəkətinin aparılması ilə bağlı tərcüməçi və mütəxəssisin cəlb edilməsi, habelə əməliyyatın həyata keçirilməsi zamanı köməkçi xidmətlərin göstərilməsi (icbari sığorta xidmətinin təşkili, tərcümənin təşkili və s.) sifarişçi tərəfindən xahiş olunduqda notarius yuxarıda qeyd edilən ödənişlərlə yanaşı, sadalanan xidmətlərə görə də ödənişlər barədə məlumatı adıçəkilən Qaydanın 3.8-ci bəndinə uyğun olaraq sifarişçiyə verilməlidir.

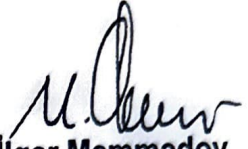
Həmçinin, adıçəkilən Qaydada xidmətin həyata keçirilməsi üçün bildirişin verilməsi, onun qəbulundan və xidmətin göstərilməsindən imtina halları da tənzimlənmişdir.

Göstərilənlərə əsasən sözügedən xidmətin keyfiyyətli təşkil edilməsi məqsədilə "Xüsusi notarius tərəfindən notariat hərəkətlərinin iş vaxtından sonra, istirahət və ya bayram günlərində aparılması Qaydası"nın diqqətlə öyrənilməsi və fəaliyyətinizdə tətbiq edilməsi nəzərinizə çatdırılır.

Eyni zamanda cari ilin noyabr ayından etibarən Bakı şəhəri üzrə səyyar xidmətlərin göstərilməsi üçün bildirişlərin həmçinin "Mobil notariat" tətbiqi üzərindən qəbulu təmin ediləcəkdir.

Qoşma: 6 vərəq, 1 nüsxə

**Ədliyyə sahəsində xidmətlər
baş idarəsinin rəisi**


İlqar Məmmədov

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə
Nazirliyi Kollegiyasının 13.02.2019-cu il
tarixli 3-N nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir.

Xüsusi notarius tərəfindən notariat hərəkətlərinin iş vaxtından sonra, istirahət və ya bayram günlərində aparılması Qaydası

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Qayda "Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun (bundan sonra - Qanun) 25-ci maddəsinin on birinci hissəsinə əsasən hazırlanmışdır və xüsusi notarius tərəfindən Qanunun 17-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş notariat hərəkətlərinin iş vaxtından sonra, istirahət və ya bayram günlərində aparılması qaydasını tənzimləyir.

1.2. Notariat hərəkətlərinin bu Qaydaya uyğun təşkilinə və aparılmasına nəzarəti Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin *Ədliyyə sahəsində xidmətlər* baş idarəsi (bundan sonra – İdarə) həyata keçirir. ^[1]

1.3. Bu Qaydanın müddəaları xüsusi notariusu əvəz edən köməkçisinə də şamil edilir.

1.4. Notariat hərəkətlərinin real vaxt rejimində videoyazı vasitəsilə aparılması qaydası Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 11 sentyabr tarixli 167 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"la tənzimlənir.

2. Əsas anlayışlar

2.1. Bu Qaydada istifadə olunan əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:

2.1.1. sifarişçi - notariat hərəkətinin aparılması ilə əlaqədar yazılı və ya elektron qaydada bildiriş verən fiziki və ya hüquqi şəxs və ya onların qanuni nümayəndəsi;

2.1.2. xidmət - notariat ofisində və ya ofisdən kənar iş vaxtından sonra, istirahət və ya bayram günlərində xüsusi notarius (bundan sonra - notarius) tərəfindən onun fəaliyyət göstərdiyi ərazi dairəsində, həmçinin səyyar notariat çantasından istifadə etməklə bilavasitə notariat hərəkətlərinin aparılması;

2.1.3. səyyar notariat çantası - notariat hərəkətlərinin notariat ofisindən kənarda aparılmasına imkan verən, habelə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin "Elektron notariat" informasiya sistemine (bundan sonra – elektron sistem) giriş və notariat sənədlərini tərtib etmək imkanlarına malik olan avadanlıq;

2.1.4. bildiriş - sifarişçi tərəfindən bilavasitə təqdim edilən və ya elektron sistemdən istifadə etməklə göndərilən və xidmətin göstərildiyi yerdə rəsmiləşdirilməsi başa çatan sənəddir (1 nömrəli əlavə). Bildiriş uçota alınmalıdır.

2.2. Bu Qaydada istifadə olunan digər anlayışlar "Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda və digər hüquqi aktlarda müəyyən edilmiş mənaları ifadə edir.

3. Xidmətin təşkili və həyata keçirilməsi qaydası

3.1. Xidmət notariusun iş rejiminə uyğun həyata keçirilir. Sifarişçilərin müraciətlərinin sayından, xidmətin göstərildiyi ünvanların yerləşməsindən, bayram və qeyri-ış günlərinin sayından asılı olaraq notarius tərəfindən xidmətlərin sayı məhdudlaşdırıla bilər. Bu qaydaya uyğun xidmətin həyata keçirilməsi notariusun hüququdur.

3.2. Bildirişdə müraciət edilən notariat hərəkətlərinin adı və sayı, xidmətin göstərildiyi (başlanma və başa çatma) vaxt (gün, saat və dəqiqə), sifarişçinin adı, soyadı, atasının adı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi, əlaqə telefonları (mobil və ya sabit şəbəkəli) və xidmət haqqı əks edilir. Notariusun xidmət haqqı bildiriş əsasında hesablanır.

3.3. Xidmət notariat ofisində və ya sifarişçinin olduğu ünvanda göstərilir və bildirişlə rəsmiləşdirilir. Bildirişin rəsmiləşdirilməsi aşağıdakı üç mərhələdən ibarətdir:

3.3.1. seçdiyi notarius müraciət edən sifarişçinin istədiyi xidmətin adı və sayı, yeri və vaxtı, əlavə olunan sənədlər və ödəniş imkanı barədə məlumatın notariusə göndərilməsi;

3.3.2. notarius tərəfindən xidmətin göstərilməsinə razılıq verilməsi, bildirişin qəbulu;

3.3.3. bildirişdə müəyyən edilən vaxtda xidmətin başa çatması və bildirişin rəsmiləşdirilməsinin tamamlanması.

3.4. Birinci mərhələdə sifarişçi xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan notariat hərəkətləri, aparıldığı yer, vaxt və bunun üçün mövcud sənədləri barədə notariusə bildiriş təklifi edir. Sifarişçi naədsız qaydada ödənişin həyata keçirilməsi üçün imkanları barədə məlumat verməlidir.

3.5. İkinci mərhələdə notarius bildiriş təklifini nəzərdən keçirir və əlavə məlumatın (sənədin), notariat hərəkətinin xüsusiyyətindən, vaxtından, yerindən, sənədlərin həcmindən və bu kimi digər amillərdən asılı olaraq xidmətin göstərilməsi üçün notariat ofisinin işçisinin və (və ya) tərcüməçinin, mütəxəssisin tələb olunub-olunmamasını müəyyən edir və sifarişçiyə bildirir.

3.6. Bu mərhələdə notarius tərəfindən tələb olunan sənədlərin mövcudluğu və bank kartının olması sifarişçidən öyrənilir, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin, nümayəndənin səlahiyyətinin etibarlılığı, hüquqi şəxsin mövcud olması müvafiq informasiya sistemi vasitəsilə yoxlanılır.

3.7. Notariat hərəkətinin rəsmiləşdirilməsi üçün tələb olunan sənədlərin surətinə baxış keçirmək zərurəti yarandıqda notariusun tapşırığına əsasən notariat ofisinin məsul işçisi sifarişçinin ünvanına gedərək, tələb olunan sənədlərin surətini ona təqdim edir.

3.8. Təqdim olunan sənədlər və məlumatlar notarius tərəfindən məqbul hesab edildiyi halda notarius göstərəcəyi xidmətin haqqı (iş vaxtı eyni notariat hərəkətinə görə əsas xərc və xidmətə görə əlavə haqq ayrılıqda göstərilməklə) barədə sifarişçiyə məlumat verir.

3.9. Sifarişçi razılığını bildirdiyi halda bildirişin qeydə alınması barədə sifarişçiyə məlumat verilir (telefon, SMS və ya elektron poçt vasitəsilə).

3.10. Üçüncü mərhələdə tələb olunduğu təqdirdə notarius bilavasitə xidmətin yerində göstərilməsi üçün zəruri olan tərcüməçi və mütəxəssis xidmətlərinin qabaqcadan əldə edilməsini, həmçinin xidmətə yararlı olmasına nəzarət etdiyi səyyar

notariat çantasının yanında olmasını təmin edir. Bundan sonra notarius xidmət göstəriləcək razılaşdırılmış yerdə xidmətin başlama vaxtını bildirişə daxil edir. Daha sonra xidmətin aparılmasına görə bu Qaydanın 5.7-ci bəndində nəzərdə tutulan vasitələrdən birinə uyğun ödənişlər həyata keçirildikdən sonra xidmət nəticəsində verilməli olan sənəd yerində təsdiq edilir və müraciət edənə verilir. Sənədin təsdiq edildiyi vaxt xidmətin başa çatma vaxtı kimi bildirişə daxil edilir.

3.11. Xidmət bildirişdə qeyd edilən notariat hərəkəti üzrə aparılır. Xidmət göstərilən zaman başqa notariat hərəkətinin aparılması zərurəti (bildirişdə qeyd olunan konkret notariat hərəkətinin (məsələn, mənzilin özgəninkiləşdirilməsi müqaviləsi təsdiq edilən zaman yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan ailə üzvlərinin razılıq ərizələrində imzaların həqiqiliyinin təsdiqi) aparılması üçün zəruri notariat hərəkətləri istisna olmaqla) yarandığı halda onlar üzrə müvafiq bildiriş yerində rəsmiləşdirilir.

3.12. Notarius sifarişçinin ünvanına yola düşməzdən 1 (bir) saat əvvəl sifarişçiyə xəbərdarlıq edir. Notariusun sifarişçinin gecikməsi səbəbindən onun olduğu ünvana gəlib gözlədiyi vaxt xidmətin göstərilməsi vaxtına daxil edilir.

4. Bildirişin qəbulundan və xidmətin göstərilməsindən imtina halları

4.1. Aşağıdakı hallarda bildirişin qəbulundan imtina edilir:

4.1.1. xidmətin göstərilməsi qanuna zidd olduqda;

4.1.2. xidməti başqa notarius və ya digər vəzifəli şəxs aparmalı olduqda;

4.1.3. sifarişçinin fəaliyyət qabiliyyəti və ya nümayəndənin səlahiyyəti olmadıqda;

4.1.4. hüquqi şəxsin adından bağlanan əqd onun nizamnamədə göstərilən məqsədlərinə zidd olduqda;

4.1.5. qanunun tələblərinə uyğun olmayan əqd bağlandıqda;

4.1.6. notariat hərəkətinin aparılması üçün təqdim olunan sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə zidd olduqda və ya həmin sənədlərdə ayrı-ayrı şəxslərin şərəf və ləyaqətini ləkələyən məlumatlar olduqda;

4.1.7. əqdin məzmunu tərəflərin həqiqi niyyətinə uyğun olmadıqda;

4.2. Aşağıdakı hallarda xidmətin göstərilməsindən imtina edilir:

4.2.1. sifarişçi olduğu yerdə müəyyən edilmədikdə və ya 30 dəqiqədən artıq gecikdikdə;

4.2.2. xidmətin göstərildiyi yerdə sənədlərə baxış keçirərkən notarius onların elektron qaydada və ya kağızda təqdim olunanlardan fərqli və qanuna uyğun olmadığını müəyyən etdikdə;

4.2.3. notariat əməliyyatının aparılmasını istisna edən digər qanunla müəyyən edilən əsaslar aşkar olunduqda.

4.3. Bildirişin qəbulundan və ya xidmətin göstərilməsindən imtina edildikdə müraciət edənin rəsmi müraciəti əsasında notarius tərəfindən 3 (üç) gün müddətində ona imtinanın səbəbləri barədə əsaslandırılmış qərar təqdim edilir.

5. Xidmət üzrə ödənişlər

5.1. Notariusun ofisində iş vaxtı həyata keçirilən notariat hərəkətlərinə görə Qanunun 29-cu maddəsinə əsasən "Dövlət rüsumu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilən müvafiq xidmət üzrə dövlət rüsumu məbləğində haqq, əməliyyatın xüsusiyyətindən asılı olaraq vergi və sığorta

qanunvericiliyinin tələblərindən irəli gələn icbari ödəmələrdən başqa xidmətə görə aşağıdakı məbləğdə əlavə haqq tutulur:

5.1.1. bu Qaydanın 3.5-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallarla bağlı ödənişlər;

5.1.2. notariat hərəkətlərinin aparılması üçün Qanunun 25-ci maddəsinə müvafiq olaraq notarius tərəfindən müəyyən edilən haqq.

5.2. Bu Qaydanın 5.1.2-ci yarımbəndində göstərilən haqqın aşağı həddi Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 13.02.2019-cu il tarixli 3-N qərarı ilə təsdiq edilmiş "Notariat ofisindən kənarda, habelə iş vaxtından sonra, istirahət və ya bayram günlərində notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə haqqın məbləğinin müəyyən edilməsi meyarları" rəhbər tutulmaqla xidmətə sərf edilən zamana (başlama və başa çatma vaxtları əsasında) uyğun hesablanır.

5.3. Xidmət bir saati əhatə etmədikdə və ya növbəti saat tamamlanmadıqda xidmət haqqı bir saat üçün nəzərdə tutulan məbləğə uyğun hesablanır.

5.4. Xidmətə sərf edilən bir saatlıq əməyin dəyəri Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən notariusların cəminin əvvəlki il üzrə bir saatlıq orta gəlirlərinin (icbari ödənişlərin hesablanması üçün müəyyən edilən) Bakı şəhəri üzrə 0,3 mislinə, Sumqayıt, Gəncə şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə 0,2 mislinə, digər regionlar üzrə isə 0,15 mislinə bərabərdir. Xüsusi notariuslar tərəfindən xidmətə görə haqqın məbləğinin müəyyən edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən notariusların cəminin əvvəlki il üzrə bir saatlıq orta gəlirləri (icbari ödənişlərin hesablanması üçün müəyyən edilən) barədə məlumat Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə sahəsində xidmətlər baş idarəsi tərəfindən hər ilin yanvar ayının 10-dək "Elektron notariat" informasiya sistemi vasitəsilə onlara göndərilir.^[2]

5.5. Gəlir barədə məlumat notariusların müraciətinə əsasən avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi vasitəsilə idarə tərəfindən təqdim edilir. Haqqın aşağı həddindən yuxarı məbləğin alınması Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 13.02.2019-cu il tarixli 3-N qərarı ilə təsdiq edilmiş "Notariat ofisindən kənarda, habelə iş vaxtından sonra, istirahət və ya bayram günlərində notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə haqqın məbləğinin müəyyən edilməsi meyarları"na uyğun əsaslandırıldığı halda yol verilir.

5.6. Notariusun işçisinin, tərcüməçi və mütəxəssisin iş vaxtından sonra işə cəlb edilməsi Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq tənzimlənir və onların əməyi ikiqat məbləğdə ödənilir.

5.7. Xidmətə görə haqq aşağıdakı qaydada ödənilir:

5.7.1. POS-terminal vasitəsilə;

5.7.2. ödəniş sistemləri vasitəsilə (on-line);

5.7.3. nağd şəkildə.

"Xüsusi notarius tərəfindən notariat
hərəkətlərinin iş vaxtından sonra,
istirahət və ya bayram günlərində
aparılması Qaydası"na
1 nömrəli ƏLAVƏ

_____ notariat ofisinə

_____ tərəfindən

BİLDİRİŞ № _____

Mən _____ oğlu (qızı) _____
notariat hərəkət(lər)inin _____ 20__ - c_ il tarixdə _____
ünvanda və ya _____ notariat ofisində saat _____ aparılmasını xahiş
edirəm.

İmza:

Tarix:

Bildirişin qəbul edilməsi və xidmətin göstərilməsi üçün razılaşdırılmış yer və
ünvan _____

Xidmətin	göstərilərkən	iştirak	edən	şəxslər:
_____			notariusun	işçisi,
mütəxəssis				

Notariat hərəkətinin başlama vaxtı (notariusun sifarişçinin ünvana çatdığı və ya
sifarişçinin notariusun qəbuluna düşdüyü vaxt) _____ (gün, ay,
il, saat, dəqiqə)

Notariat hərəkətinin bitmə vaxtı _____ (gün, ay, il, saat,
dəqiqə)

Xidmətə görə əsas xərc _____ AZN

əlavə haqq _____ AZN

Cəmi ödənilməli məbləğ: _____ AZN

Notariusun imzası:

Sifarişçinin imzası:

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə
Nazirliyi Kollegiyasının 13.02.2019-cu il
tarixli 3-N nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir.

**Notariat ofisindən kənarda, habelə iş vaxtından sonra, istirahət və ya bayram
günlərində notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə haqqın məbləğinin müəyyən
edilməsi meyarları**

1. Bu Meyarlar "Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun (bundan sonra-Qanun) 25-ci maddəsinin on ikinci hissəsinə əsasən hazırlanmış, xüsusi notarius və ya xüsusi notariusu əvəz edən köməkçisi tərəfindən "Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 17-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş notariat hərəkətlərinin notariat ofisindən kənarda, iş vaxtından sonra, istirahət və ya bayram günlərində aparılmasına görə haqqın məbləğinin müəyyən edilməsi meyarlarını tənzimləyir.

2. Xüsusi notariuslar tərəfindən notariat ofisindən kənarda, habelə iş vaxtından sonra, istirahət və ya bayram günlərində notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə haqqın məbləğinin müəyyən edilməsi üçün aşağıdakı meyarlar əsasdır:

2.1. notariat hərəkətinin aparılması ilə bağlı notariat ofisinin işçisinin, tərcüməçi və mütəxəssisin cəlb edilməsi;

2.2. notariat hərəkətinin təşkili və aparılması üçün sərf olunan vaxt - notariat hərəkətinin aparılması ilə bağlı sənədlərin hazırlanması və bilavasitə notariat hərəkətinin aparılması vaxtı;

2.3. notariat hərəkətinin təşkili və aparılması ilə əlaqədar nəqliyyat və rabitə xərcləri;

2.4. notariat hərəkətinin aparılması üçün zəruri olan sənədlərin əldə edilməsinə görə sifarişçi şəxsin xahişi ilə idarə, müəssisə və təşkilatlara sorğuların verilməsi;

2.5. notariat hərəkətinin aparılması zamanı köməkçi xidmətlərin göstərilməsi (icbari sığorta xidmətinin təşkili, tərcümənin təşkili, kserosurət və s.);

2.6. Notariat hərəkəti elektron ədliyyə köşkündən istifadə edilməklə kənarda olan şəxslə videoyazı vasitəsilə aparıldıqda – köşkün istismar, mühafizə, inkasassiya, texniki dəstək xərcləri.